

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



Resolución Directoral N°.....001714.....

Tocache,

26 MAY 2025

VISTO:

El memorando N°0519-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 13 de mayo de 2025, el Informe Preliminar N°003-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 10 de abril de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (13) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 05-2025-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC 22/01/2025, la Especialista de Convivencia Escolar informa:

"(...)" El 09 de enero, el director de la IE profesor Ricardo Figueroa Oncoy, mediante llamada telefónica que un estudiante estaba buscando comunicarse con él, y por comentarios referenciales el estudiante habría tenido un romance, por lo que se le orienta al Director, coordinar con el (SAR) Servicio de Atención Rural – Pólvora, y enviar su informe a la Ugel, infirmando su atención.

Que, mediante Oficio N°001-2025/I.E.N°0636-DRFO-P del 09/01/2025, el director informa que el estudiante de iniciales G.P.J.C del 4to de secundaria, se apersona a la dirección para comunicar que el 2024 tuvo un romance con la profesora nombrada del área de Inglés prof. Imelda del Águila Rodríguez, posteriormente manifiesta que lo dicho es falso, y que lo hizo porque la docente no quiso continuar con la relación. La atención fue realizada mediante visita domiciliaria del estudiante, informándole a la madre de lo sucedido y recomendándole llevar a terapia psicológica en el centro de salud de Puerto Pizana.

Que, el día 22 de enero el coordinador del (SAR), informa que en el caso no se evidencia ningún tipo de violencia sexual que podría tipificarse como tal. Además, se recomendó al director hacer el seguimiento del caso del estudiante y mantener comunicación estrecha con el psicólogo, y realizar visitas domiciliarias periódicas al estudiante. Por lo que, de acuerdo al D.S 004-2018-MINEDU, el caso no indica ninguno de los tipos de violencia, de acuerdo a los protocolos de atención (violencia física, psicología y sexual). Se procede a la entrevista del estudiante con el Acta de Visita Domiciliaria de fecha 08 de enero del 2025 (...), donde el menor se muestra bien sobre los supuestos hechos; asimismo, se les recomienda a los padres del menor llevar terapia psicológica en un establecimiento de salud más cercano.

Que, mediante Informe N° 001-2025-GRSM/DRESM-UGEL-T/CPPADD/ST de fecha 14 de enero del 2025, refiere que el estudiante de iniciales G.P.J.C del 4to grado de secundaria, se apersona a la dirección para comunicar que el 2024 tuvo un romance con la profesora nombrada Imelda del Águila Rodríguez, notándose nervioso durante su estadía en dirección, posteriormente manifiesta que lo dicho es falso, y que lo hizo porque la docente no quiere continuar la relación. Se le pide firmar el acta de la denuncia por supuesta violencia psicológica o sexual y se niega ya que él se siente enamorado de la docente. La profesora mediante una llamada por dirección manifiesta que no tiene ninguna relación con el estudiante, que si atendió o escucho sus preocupaciones ya que el estudiante no vive con sus padres sino con sus abuelitos de parte de la madre.

Que, la persona que considere que un docente ha cometido una falta disciplinaria, puede formular la denuncia correspondiente, la cual es presentada por escrito, debiendo exponer claramente los hechos denunciados, identificando al presunto responsable y adjuntando u ofreciendo las pruebas pertinentes. El denunciante es un tercero colaborador de la Administración Pública, en tal sentido, no es

g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados a la Prof. **Imelda del Águila Rodríguez**, Docente nombrada de la I.E N°0636 – Pólvora - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N°29944, ni los artículos: art.- 40° literal c)** Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; i) Ejercer la docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos, sin realizar ningún tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole; hechos que son pasibles de sanción de acuerdo a lo prescrito en:

art.- 49° primer párrafo, Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave. **Literales f)** Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.;

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** a la Prof. Imelda del Águila Rodríguez, Docente nombrada de la I.E N°0636 – Pólvora - Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD. En tal sentido, no escapa al conocimiento de esta CPPADD que el docente en proceso no ha vulnerado según Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial, artículos **Art.- 40° literal, c), i)** y **Art.- 49°** primer párrafo, literal f).

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **IMELDA DEL ÁGUILA RODRÍGUEZ**, Docente nombrada de la I.E N°0636 – del distrito de Pólvora - Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

001714



ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. Imelda del Águila Rodríguez, identificada DNI N°43053664, correo electrónico delaquilarrodriguez@gmail.com, numero de celular 963665285, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Imelda SIERRALTA PINEDO

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
MDP/PCPPADD
MACA/RD
MPMR/ST



UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 001710

Tocache, 26 de mayo del 2025

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. Heroldo Eulalio Olortin Solano, docente contratado I.E. N°0022 "Jorge Rios Alvarado" - Las Flores - Tocache, región San Martín, presuntamente ha transgredido el deber en el ejercicio de su función "por vulnerar y no respetar los derechos de los estudiantes en el uso de las alarmas ANPV (13), INMN (13) y LCPV (13) y prohibición (por estar impedido de realizar actividades académicas, actos que que afectan contra la integridad, autonomía y libertad sexual (violencia de género, violencia sexual, violencia física y psicológica, violencia económica, violencia cultural y violencia ambiental) a sus alumnos ANPV (13), INMN (13) y LCPV (13) que se ha dicho (violencia sexual, violencia física y psicológica, violencia económica, violencia cultural y violencia ambiental) considerando como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- DECLARAR procedente la medida de Separación Preventiva, mediante R.D. N°061-2025-GASMDRE fecha 14/04/2025, adoptada por la directora de la I.E. N°0022 "Jorge Rios Alvarado" - Las Flores - Tocache, por tanto, procede el RETIRO a esta sede administrativa del Prof. Heroldo Eulalio Olortin Solano, hasta que culmine el procedimiento administrativo, la investigación policial o fiscal o el proceso judicial que haya generado la denuncia interpuesta, de acuerdo a lo señalado en los considerandos del presente informe. Pero con fecha 11 de abril del 2025, el profesor en PAD a prestando voluntariamente su RENUNCIA ante la Ugel Tocache, el cual cuenta con resolución directoral, expedida por Dirección.

ARTICULO 3°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución o en su defecto solicitar la ampliación a su descargo.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. HERCULIO EULALIO OLORTIN SOLANO, identificado DNI N°22464166, número de celular 918731383, correo electrónico olortinherculio@gmail.com, domicilio real en el Jr. Bolognesi N° 1233, de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21 de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 5°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADO, a la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 001714

Tocache, 26 de mayo del 2025

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. IMELDA DEL AGUILA RODRIGUEZ, Docente contratada de la I.E. N°0636 - del distrito de Pólvora - Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente, debiéndose disponer el archivo correspondiente de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. Imelda del Aguilá Rodríguez, identificada DNI N°43053664, correo electrónico idaguilarodriguez@gmail.com, número de celular 963665285, de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADO, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 101715

Tocache, 27 de mayo del 2025

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Profesor: José Luis Quintana Quispe docente contratado de la I.E. 0633 - Puerto Pizana del distrito de Pólvora, de la provincia de Tocache, Región San Martín, por las consideraciones expuestas en el apartado referente al análisis fáctico y jurídico, presuntamente por considerados como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución o en su defecto solicitar la ampliación a su descargo.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al Responsable de SeSecretaría General heral notifique el presente acto motivado a los Prof. JOSE LUIS QUINTANA QUISPE, identificado con DNI N° 73307954, número de celular 925447455, correo electrónico josealuisquintanaquispe@gmail.com, con domicilio real en el C.P. Chaylluyacu - Pólvora, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 4°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADO, a la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, a la Responsable de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 1833

Tocache, 04 de junio del 2024

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- IMPONER sanción administrativa disciplinaria, de AMONESTACIÓN ESCRITA al Prof. RUBÉN CABELLO MARTÍNEZ, quien fue directivo al año 2023 en la I.E. N°1305, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín; se ha logrado acreditar la imputación en su contra, quien ha vulnerado su deber y obligación (por cuanto no han cumplido con su función no han cumplido con su función institucional y administrativo frente a su empleador la UGEL Tocache de forma eficaz con el proceso de presentación de la su documentación de fin de año y su carga correspondiente en la plataforma microsoft teams; quien dentro del compromiso institucional y debió tener presente la exigibilidad de su deber y obligación dentro del compromiso de la función docente, considerados como administrativo y no quebrantaría o vulneraría) en el ejercicio de la función docente, leve y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. RUBÉN CABELLO MARTÍNEZ, identificado DNI N°44897909, de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al Responsable de deapagógica, al Responsable de Gestión de Recursos acto motivado, al Jefe del Área de Gestión Humanos y a la Responsable de Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 1968

Tocache, 07 de junio del 2024

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. Edwin ESPINOZA NARCISO, director (e) (2023) I.E. N°0022, distrito de Tocache, provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente, debiéndose disponer el archivo correspondiente de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado al Prof. Edwin ESPINOZA NARCISO, identificado DNI N°09932612, de acuerdo a la Ley N°27444, art. 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la Presidente de la CPPADO, al responsable de la Oficina de Escalafón y al Titular de la Entidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

UGEL-Tocache

"Acta de la recuperación y consolidación de la institución educativa"



Resolución Directoral N° 1968

Tocache, 30 de noviembre del 2023

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Profesor RUSSEL PELAGIO CONDORI PANTIGOSO, docente - I.E. N° 0455 - Tananta, Distrito de Pólvora, Provincia de Tocache, Región San Martín, porque presuntamente ha transgredido por acción Ley N°29944 art. 40 literal a) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia, art. 40 primer párrafo; Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muy grave; concordante con la Ley N°27815 art. 6 Principios de la función pública; numeral 2 Probidad, Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona; así como el numeral 4. Idoneidad, Entendida Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones. Numeral 5. Veracidad, Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- EL DOCENTE en proceso podrá presentar su descargo con las pruebas que crea conveniente dentro de los cinco 05 días luego de notificado con la presente resolución.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General notificar al interesado de acuerdo a ley, al Responsable de la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, y al Presidente de la CPPADO, para su conocimiento y fines consiguientes.

Registros y Comunicaciones
Ing. Carlos Serrano Pinedo
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE